

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא
ואליד אל הואשלה
יאסר חוג'יראת

1870/25/פ

הצעת חוק שכר מינימום (תיקון – שכר מינימום לעובד שטרם מלאו לו 18 שנים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 2 בחוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2(א), המילים "שמלאו לו 18 שנים (להלן – עובד)" – יימחקו.
2. ביטול סעיף 16 בסעיף 16 לחוק העיקרי – בטל.
3. תיקון סעיף 17 בסעיף 17(א) לחוק העיקרי, המילים "בין אם מלאו להם 18 שנים ובין אם לאו" – יימחקו.

דברי הסבר

סעיף 2 לחוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987 (להלן – החוק), קובע כי שכר מינימום ישולם לעובד שמלאו לו 18 שנים. לגבי עובד שטרם מלאו לו 18 שנים, סעיף 16 לחוק מסמך את שר העבודה לקבוע הוראות לעניין תחולת החוק על עובד כאמור. מכוח החוק הותקנו תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ"ח–1987, הקובעות שכר מינימום מופחת לעובד שטרם מלאו לו 18 שנים, על פי גילאים: עובד שטרם מלאו לו 16 שנים – 70% משכר המינימום, עובד שמלאו לו 16 שנים וטרם מלאו לו 17 שנים – 75% משכר המינימום ועובד שמלאו לו 17 שנים – 83% משכר המינימום, ולנער העובד במסגרת חניכות – 60% משכר המינימום.

מוצע לבטל את ההבחנה בין מי שמלאו לו 18 שנים לבין מי שטרם מלאו לו 18 שנים ולקבוע כי שכר המינימום הקבוע בחוק ישולם גם למי שטרם מלאו לו 18 שנים. ביטול ההבחנה האמורה יגרום לכך שעלות העסקת עובד שטרם מלאו לו 18 שנים תהיה זהה לעלות העסקת עובד שמלאו לו 18 שנים, וכך מעסיקים לא יעדיפו להעסיק נערים על פני בוגרים.

¹ ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברי הכנסת יעקב מרגי ודוד אזולאי (פ/19/2336; הוסרה מסדר היום ביום כ"ז בסיוון התשע"ד (25 ביוני 2014)).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/1332; פ/20/5533), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת יעקב מרגי (פ/22/751; פ/23/1082), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/1081), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת יעקב מרגי וינון אזולאי (פ/24/728) ועל ידי חברת הכנסת ג'ידא רינאוי-זועבי (פ/24/1400) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יוסף עטאונה וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/1153).

הצעת החוק זהה לפ/24/1400 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)